



IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio composto dai sig.ri magistrati :

dott. Lorenzo Pontecorvo	Presidente
dott. Elena Fulgenzi	Giudice
dott. Maria Lavinia Fanelli	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

TRA

Parte_1 cf. *C.F._1*

Controparte_1 cf. *P.IVA_1*

Elettivamente domiciliati in Roma via Germanico n 79 presso lo studio dell'avv. Fernando Petrivelli, come da procura allegata allatto introduttivo

-Ricorrenti -

E

CP_2 , cf. *CodiceFiscale_2*

Elettivamente domiciliata in Roma via Tacito n 23 presso lo studio dell'avv. Domenico Covito, come da procura in calce alla memoria difensiva

-resistente-

Oggetto: Ricorso ex art. 1129 c 11-istanza revoca del presidente di consorzio urbanistico

FATTO E DIRITTO

Gli odierni ricorrenti -in qualità di proprietari di beni immobili all'interno del comprensorio Fosso della Castelluccia facenti parte del Consorzio "Colli della Castelluccia" costituito nel 1974- hanno

chiesto disporsi la revoca della signora CP_2 attuale presidente del Consorzio per gravi irregolarità commesse in violazione dello statuto consortile e delle disposizioni di legge.

In particolare hanno dedotto come: parte resistente- eletta in carica con deliberazione assembleare del 16.5.21 e confermata con assemblea del 24.4.22- avesse omesso di attivarsi per la nomina di un Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti come previsto dall'articolo 25 dello Statuto, concentrando ogni potere nella sua persona; avesse soppresso l'Ufficio Consortile previsto dall'articolo 33 dello Statuto; avesse verbalizzato a distanza di tre giorni dall'adunanza del 24.4.22 un esito della votazione difforme da quello effettivamente occorso; avesse continuato a seguire lo Statuto originario anziché quello approvato e modificato nel 2005; avesse omesso di inviare attestazioni circa contenziosi pendenti del Consorzio seppure richiesti; avesse violato i termini statutari per la presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi; avesse convocato l'assemblea senza rispetto dei 15 giorni di avviso necessari; avesse utilizzato impropriamente i conti correnti nonché ingiustamente conferito plurimi mandati difensivi per il medesimo contenzioso giudiziale.

D'altra parte la sig. CP_2 costituendosi ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere per ricevimento del nuovo mandato con fiducia rinnovata in assemblea del 26.5.2; nel merito si è difesa deducendo come secondo l'invocato Statuto del 2005 la nomina del Cda dovesse essere preceduta da una lista di candidati offerta degli stessi consorziati, assente nel caso di specie; come l'Ufficio Consortile fosse stato soppresso in quanto seminterrato infungibile e malsano, nonché locato ad un importo oneroso pari ad €4500,00; avesse continuato a conformarsi allo Statuto del 1974 come per prassi consolidata in quanto quello del 2005 era pervenuto formalmente solo in pendenza di altro giudizio instaurato nel 2022; avesse riscontrato le richieste di documenti delle controparti ed avesse proceduto alla redazione dei consuntivi in ritardo per la necessità di ricostruire e sanare una situazione contabile pregressa deficitaria; avesse utilizzato correttamente i conti correnti rispettandone sempre la destinazione.

Ha chiesto dunque respingersi la domanda.

Ciò premesso il Consorzio Colli della Castelluccia ha natura di consorzio di urbanizzazione (all. 1 ric. Statuto) con oggetto la promozione per lo sviluppo del Consorzio ivi compreso l'assunzione di gestione di tutti questi servizi di pubblica utilità, di coordinamento e promozione di quanto necessario per le opere relative all'urbanizzazione primaria e secondaria in accordo con le delibere comunali, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strade, opere e terreni di pertinenza del Consorzio sino all'acquisizione da parte del CP_3 la costruzione manutenzione di strade servizi posti al di fuori del perimetro consortile ma utilizzate anche consorziati, la gestione dei rifiuti solidi urbani etc.

Il problema dunque della normativa ad esso applicabile va risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, detti consorzi si caratterizzano anche per un forte profilo di realtà con riferimento, sia alla gestione delle cose e dei servizi consortili, sia alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per cui appare applicabile l'art. 1129 co. 1° c.c., in quanto non incompatibile con la loro peculiare natura.

Invero i consorzi di urbanizzazione, preordinati alla sistemazione e al miglior godimento di uno specifico comprensorio costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute.

La giurisprudenza ha recentemente ribadito un orientamento maggiormente incline a ravvisare i caratteri dell'associazione non riconosciuta, secondo il quale *“le disposizioni in materia di condominio non sono estensibili al consorzio costituito tra proprietari d'immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, atteso che i due istituti giuridici, nonostante le numerose analogie, presentano anche caratteristiche diverse che non ne permettono una completa parificazione concettuale: il condominio di edifici è una forma di proprietà plurima, derivante dalla struttura stessa del fabbricato e regolata interamente da norme che rimangono nel campo dei diritti reali, con la conseguenza che il carattere di immobile condominiale è una qualitas fundi, che inerisce al bene e lo segue, con i relativi oneri, presso qualsiasi acquirente; il consorzio, che ha un livello di organizzazione più elevato, appartiene, invece, alla categoria delle associazioni, con la conseguente rilevanza della volontà del singolo di partecipare o meno all'ente sociale, pur potendo tale volontà essere ricavata (se non esiste una contraria norma di statuto o di legge) da presunzioni o da fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio, oppure l'utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti”* (così Cass. 28.5.2015, n. 11035, che richiama la sentenza n. 4199 del 1984 e n. 5888 del 2010).

Ciò posto, proprio in ragione della natura preminente di associazione non riconosciuta, come ricavabile dallo Statuto del Consorzio, deve ritenersi che la normativa in tema di Condominio possa trovare applicazione esclusivamente con riguardo alla disciplina dei rapporti di natura reale esistenti tra consorzio e consorziati o tra questi ultimi tra loro, disciplinando diritti ed obblighi di coloro che, in ragione della qualità di proprietari esclusivi di beni immobili ubicati nel comprensorio territoriale, usufruiscano dei servizi comuni rappresentati dall'organizzazione consortile.

Detta normativa non trova invece applicazione con riferimento all'ambito attinente la costituzione, modifica e revoca degli organi consortili: trattasi di aspetti strettamente legati alla vita associativa ed alla organizzazione interna del Consorzio cui sono del tutto estranei profili di realtà; la normativa cui fare astrattamente riferimento per la relativa disciplina (sempre in via suppletiva rispetto allo Statuto) non potrebbe, quindi, essere quella dettata in materia di Condominio, bensì quella che regola le associazioni non riconosciute e, più in generale, il fenomeno associativo.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso al procedimento di Volontaria Giurisdizione previsto ex artt. 1105 e 1129 c.c. non sia esperibile al fine di ottenere la revoca del Presidente del Consorzio.

Quanto alle spese del procedimento, si ritiene potersi procedere alla compensazione delle spese di rito avendo assorbito la presente pronuncia in rito ogni questione attinente alla fondatezza delle doglianze attoree.

PQM

- dichiara inammissibile il ricorso ;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Roma 13.11.24

Il Presidente
Lorenzo Pontecorvo